

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3085/2537

นาย อิง ลองค์ โช

นางสาว สุภาพ วรรณ ธรรมชัยชูศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล. ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาภัยกยศกทรัพย์
ของบริษัท โดยโจทก์มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยไว้ก่อน ดังนี้ เมื่อได้ความว่า
ก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ด. ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์
เช่นเดียวกับโจทก์มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยภายใน3 เดือนนับแต่วันที่ ด.
รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำความผิดแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฐานภัยกยศกทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 353 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำ

คุกกระทงละ 2 เดือน รวม 3 กระทง จำคุก 6 เดือน ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการเดียวว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนายพิพัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ว่าพยานได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วรู้ว่าจำเลยเป็นผู้ยกยอ ททรัพย์ของบริษัทลัดสุภาอินเตอร์เทรด จำกัด ไป จึงได้แจ้งให้นางลัดดาศรียทราบเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2533 นางลัดดาศรียได้แจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 และโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2534 โดยไม่มีผู้ใดร้องทุกข์ให้ ดำเนินคดีแก่จำเลยไว้ก่อน เห็นว่านางลัดดาศรียเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทลัดสุภา อินเตอร์เทรดจำกัด เช่นเดียวกับโจทก์ ซึ่งศาลล่างทั้งสองไม่ได้ฟังว่านางลัดดาศรียเป็น ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดกับจำเลยดังที่โจทก์ฎีกา นางลัดดาศรียจึงเป็นผู้เสีย หายและมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี แก่จำเลยได้เช่นเดียวกับโจทก์ คดีนี้เป็น ความผิดอันยอมความได้เมื่อนางลัดดาศรียไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลย ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดซึ่งในกรณีนี้ ถือว่ารู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดในเดือนพฤษภาคม 2533 แต่โจทก์นำ คดีมาฟ้องวันที่ 20 มีนาคม 2534 คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 96 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างมาข้อเท็จจริง ไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-เสมอ อินทรงค์ดี-ดุษิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่องที่จำเลยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดโดยยักยอกทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งเป็นนิติบุคคลเสียเอง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนจึงเป็นผู้เสียหาย ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้แล้ว เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1680/2520 วินิจฉัยว่ากรณีความผิดที่ได้กระทำต่อนิติบุคคลซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(3) บัญญัติให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลเป็นผู้ฟ้องคดีเท่านั้นถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนเหล่านั้นเป็นผู้กระทำความผิดต่อนิติบุคคลเสียเอง ดังนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นย่อมได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าเป็นผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2) ประกอบด้วยมาตรา 2(4) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2521 วินิจฉัยว่ากรรมการกับผู้อื่นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท กรรมการไม่ฟ้องคดีอาญาผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสียหายฟ้องกรรมการและผู้อื่นนั้น ขอให้ลงโทษฐานยักยอกได้ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดแต่มีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายคนใดคนหนึ่งฟ้องคดีได้หรือแจ้งความร้องทุกข์ได้ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2489) และเมื่อเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายจะต้องฟ้องคดีหรือแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความฟ้องร้อง เมื่อคดีนี้มีผู้เสียหายหลายคน และมีผู้เสีย

หายคนหนึ่งรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้วมิได้ฟ้องคดีหรือแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน แต่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วยอีกคนหนึ่ง ได้ฟ้องจำเลยภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตนเองได้รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดปัญหา มีว่าคดีโจทก์จะขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 แล้ว โดยไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเลย เท่ากับว่าศาลฎีกาไม่ได้คำนึงถึงตัวผู้เสียหายหรือโจทก์ที่จะร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเป็นการส่วนตัว แต่จะคำนึงถึง ตัวความผิดที่ได้ฟ้อง เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย ดังนั้น หากผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามหากได้รู้ถึงเรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครั้งแรกอายุความก็ต้องเริ่มนับจากนั้นเป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายอาญา ที่ห้ามตีความให้เกิดผลร้ายกับจำเลย เพราะหากให้ผู้เสียหายร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยความรู้เป็นการส่วนตัวของผู้เสียหายแต่ละคนเป็นเกณฑ์แล้วก็จะทำให้เกิดผลร้ายแก่จำเลยได้ หนึ่งในความผิดกรรมเดียวที่มีผู้เสียหายหลายคนอย่างนี้หากผู้เสียหายคนใดคนหนึ่งได้ฟ้องคดีและศาลได้พิพากษาในความผิดซึ่งได้ฟ้องไปแล้วผู้เสียหายคนอื่นจะนำคดีมาฟ้องอีกไม่ได้ถือเป็นการฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)(ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 559/2484,671/2493) ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่าคน ๆ เดียวจะไม่ต้องรับโทษเพราะการกระทำอันเดียวกันซ้ำสอง และหากผู้เสียหายคนหนึ่งที่ได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีจำเลยไว้แล้วในความผิดต่อส่วนตัวถ้าผู้เสียหายคนนั้นได้ถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องคดีหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนั้นเสียแล้วเห็นว่า น่าจะทำให้คดีระงับลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ผู้เสียหายคนอื่นจะไปแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเอาผิดกับจำเลยคนนั้นอีกไม่ได้เช่นกัน อนันต์ธรรมราช